36.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima**, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na Sedmoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2025. godini, dana 31. decembra 2025. godine.

Broj: 01-009/25-2538/2
Podgorica, 31. decembar 2025. godine

Predsjednik Crne Gore,
Jakov Milatović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na Sedmoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2025. godini, dana 31. decembra 2025. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA*

Član 1

U Zakonu o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 8/21, 37/22 i 82/25) u članu 34 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Lice koje je državljanin države članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske Konfederacije, koje zna službeni jezik Crne Gore i posjeduje pismenost u latiničnom ili ćiriličnom pismu može biti angažovano od strane državnog organa.

Lice koje je državljanin države članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske Konfederacije, koje zna službeni jezik Crne Gore i posjeduje pismenost u latiničnom ili ćiriličnom pismu ne može zasnovati radni odnos u državnom organu iz člana 2 stav 1 ovog zakona.”

Stav 7 mijenja se i glasi:

„Strani državljanin ili lice bez državljanstva, a koje nije državljanin države članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske Konfederacije, može da zasnuje radni odnos u državnom organu kao namještenik, pod uslovima propisanim posebnim zakonom i međunarodnim ugovorom.”

Dosadašnji st. 2 do 7 postaju st. 4 do 9.

Član 2

Poslije člana 168b dodaje se novi član koji glasi:

„Član 168c

Odredbe člana 34 st. 2 i 3 ovog zakona, koje se odnose na zapošljavanje državljana država članica Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske Konfederacije, primjenjuju se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.”

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 23-2/25-11/5
EPA 740 XXVIII
Podgorica, 31. decembra 2025. godine

Skupština Crne Gore 28. saziva
Predsjednik,
Andrija Mandić, s.r.

*U ovaj zakon prenesena je Uredba 942/2011/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. aprila 2011. godine o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajemčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja